

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

Amparo indirecto FIC-45/2025 · Quejosa: Lácteos Sierra Morena, S.A. de C.V.

Ciudad de México, a veinte de febrero de dos mil veintiséis. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro, promovido contra la resolución del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de quince de mayo de dos mil veinticinco, dictada en el expediente DE-FIC-017-2024.

RESULTANDOS

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, la quejosa demandó el amparo contra la resolución que la declaró responsable de una práctica monopólica relativa y le impuso una multa de \$38,450,000.00 (treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió el veinte de junio de dos mil veinticinco. La autoridad responsable rindió su informe justificado y la audiencia constitucional se celebró el treinta de enero de dos mil veintiséis.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia y procedencia. Este Juzgado es competente para conocer del juicio. Las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica solo pueden impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto y no son objeto de suspensión, de conformidad con el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución.

SEGUNDO. Estándar de control. El control judicial de las determinaciones técnicas de la Comisión no consiste en sustituir su criterio, sino en verificar que su razonamiento sea completo, coherente y apoyado en las pruebas del expediente.

TERCERO. Primer concepto de violación: poder sustancial. La quejosa sostiene que la autoridad le atribuyó poder sustancial solo por su participación de mercado del 61%. El argumento es infundado. Es cierto que una participación de mercado elevada no es suficiente para tener por acreditado el poder sustancial, pues la autoridad debe valorar además las barreras a la entrada y la posición de los competidores. Sin embargo, la resolución reclamada analizó expresamente el costo hundido de una red de refrigeradores y la reducida participación de los competidores.

CUARTO. Segundo concepto de violación: prueba de la conducta. La quejosa alega que no existe prueba directa de que haya retirado equipos por incumplir la exclusividad. El argumento

es infundado. La autoridad de competencia puede acreditar una práctica monopólica mediante prueba indiciaria, siempre que los indicios sean plurales, concordantes y estén debidamente enlazados. En el caso, la cláusula contractual, los correos de seguimiento comercial y la cobertura del 64% de los puntos de venta forman una cadena de indicios suficiente.

QUINTO. Tercer concepto de violación: multa. La quejosa aduce que la multa carece de motivación. El argumento es fundado. La individualización de la multa exige que la autoridad explique cómo ponderó cada uno de los elementos del artículo 130 de la Ley Federal de Competencia Económica; la sola enumeración de esos elementos no satisface el deber de motivación. La resolución reclamada se limitó a listar los elementos y a fijar el monto, sin explicar el peso de la duración de la práctica ni de la capacidad económica de la quejosa.

SEXTO. Efectos. Cuando el vicio se limita a la motivación de la multa, el amparo se concede para el efecto de que la autoridad emita una nueva determinación sobre la sanción, sin afectar la acreditación de la conducta. En consecuencia, la autoridad responsable deberá dejar insubsistente únicamente el resolutivo tercero de la resolución reclamada y emitir uno nuevo, debidamente motivado.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lácteos Sierra Morena, S.A. de C.V., respecto de la acreditación de la práctica monopólica relativa.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa respecto de la individualización de la multa, para los efectos precisados en el considerando sexto.

Así lo resolvió y firma el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Ramiro Echeverría Soto.